

La Réglementation d'Urbanisme pour le Permis de Construire

Ce cours présente les fondamentaux de la réglementation d'urbanisme française et détaille les étapes essentielles pour constituer un dossier de permis de construire conforme.

par J-Ph Amat



Introduction à la Réglementation d'Urbanisme

Plan Local d'Urbanisme (PLU)

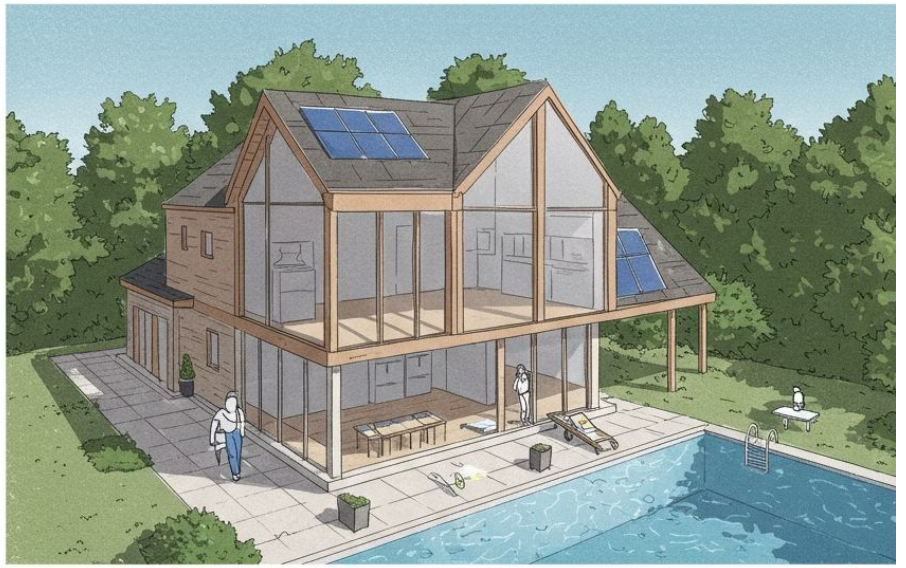
Document principal définissant les règles d'aménagement sur le territoire communal. Il délimite les zones constructibles et protégées.

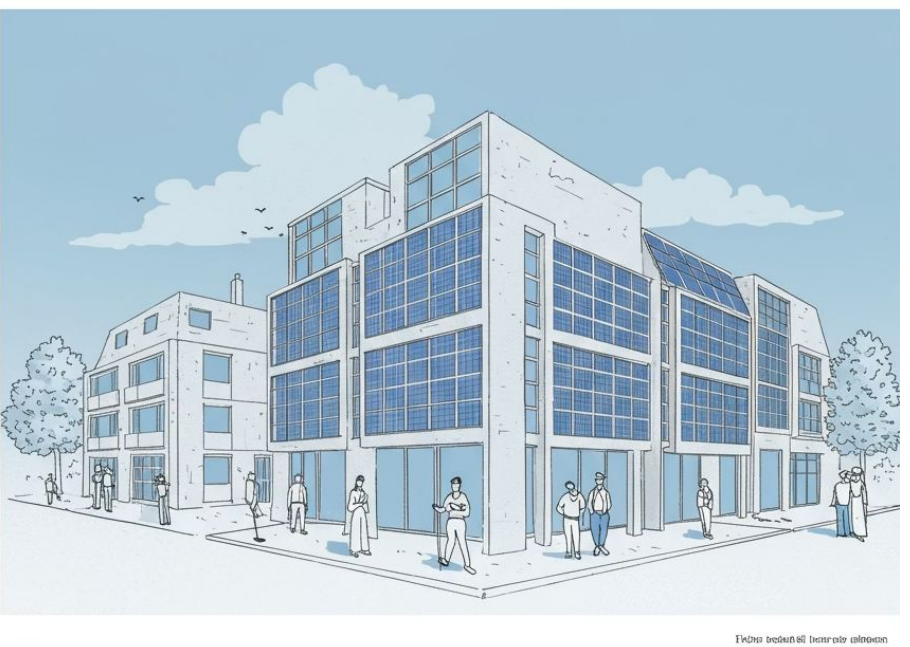
Règlement National d'Urbanisme (RNU)

Applicable dans les communes sans PLU. Il limite la constructibilité hors zones urbanisées.

Principes Fondamentaux

Respect des règles de densité, hauteur et implantation. Préservation du patrimoine architectural et paysager.





Le Dossier de Permis de Construire

Définition

Le DPC est une formalité administrative obligatoire pour certains projets de construction ou rénovation.

Projets Soumis

- Surface entre 5 et 40 m² en zone urbaine
- Modifications de façade ou toiture
- Piscines entre 10 et 100 m²
- Clôtures dépassant 2 m



Constitution du Dossier

Analyse des règles locales

Consulter le PLU ou RNU applicable pour vérifier la faisabilité du projet.

Préparation du dossier

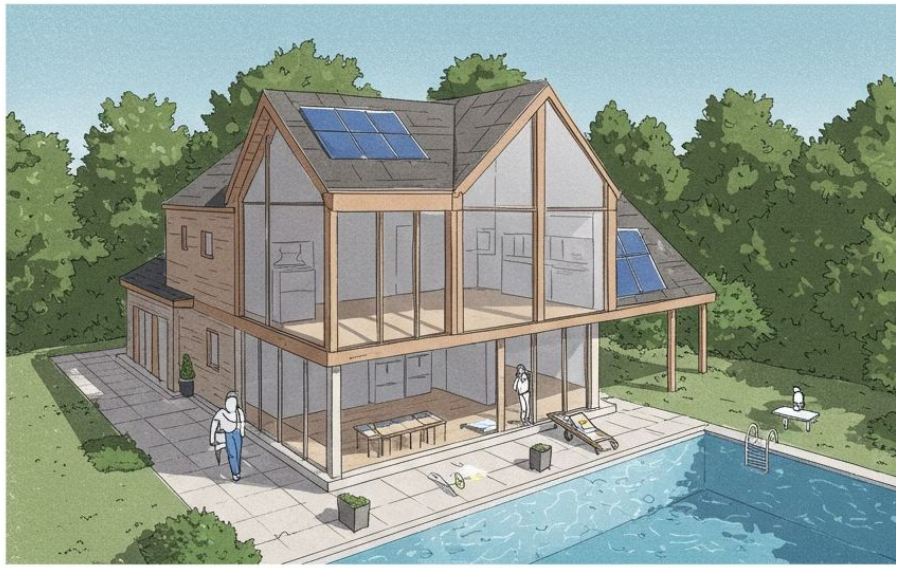
Rassembler plans, documents graphiques et descriptifs des matériaux.

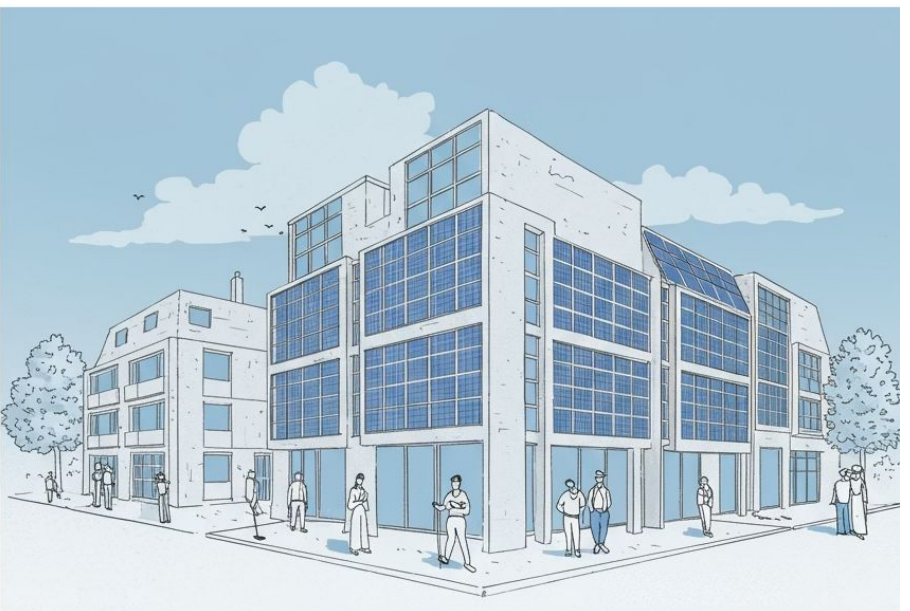
Dépôt du dossier

Soumission à la mairie en main propre, par courrier recommandé ou voie dématérialisée.

Suivi administratif

Répondre aux demandes complémentaires et ajuster le projet si nécessaire.





Cas Pratiques

Extension d'une maison en zone urbaine

- Surface créée : 35 m²
- Documents nécessaires : plans, photomontage, descriptif
- Vérification du PLU local

Construction d'une piscine en secteur protégé

- Superficie : 50 m²
- Procédure spécifique au secteur protégé
- Avis de l'Architecte des Bâtiments de France

Modification de façade

- Installation de panneaux photovoltaïques
- Création d'ouvertures supplémentaires
- Impact visuel à justifier

Ressources Complémentaires









Le Code de l'urbanisme et les PLU communaux sont disponibles en ligne. La consultation préalable des règles facilite grandement la préparation du dossier.

Étapes pour Constituer un DPC

Prendre connaissance des règles

Consulter le PLU ou le RNU applicable à votre terrain.

Préparer les documents requis

Formulaires, plans et photographies sont essentiels.

Déposer le dossier

En mairie ou par voie électronique selon les options disponibles.



Documents Requis pour le DPC

Formulaire Cerfa

Document officiel n°13406*06 à compléter avec précision.

Plans

Situation, masse, coupe, façades et toitures sont indispensables.

Notice descriptive

Présentation du projet et son intégration dans l'environnement.

Photographies

Images du terrain dans son environnement proche et lointain.



Instruction du Dossier

Dépôt

Confirmation par récépissé. Démarrage du délai d'instruction.

Examen

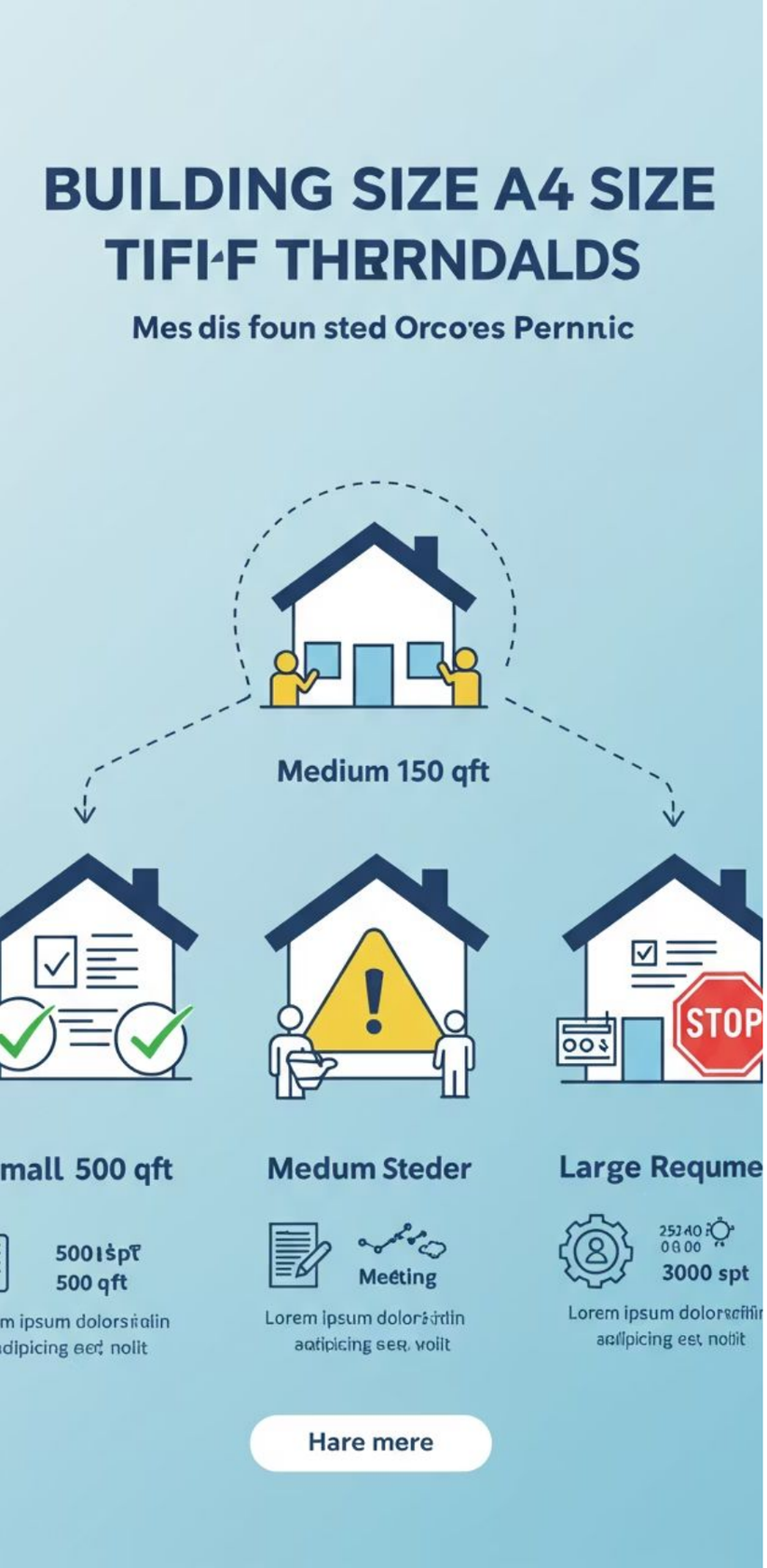
Vérification de conformité par les services d'urbanisme.

Consultations

Avis des services spécialisés selon la nature du projet.

Décision

Accord, refus ou demande de modifications sous 2 à 3 mois.



Seuils Réglementaires

5 m²

Minimum

Seuil à partir duquel une déclaration préalable est nécessaire.

20 m²

Standard

Au-delà, un permis de construire est requis dans la plupart des cas.

40 m²

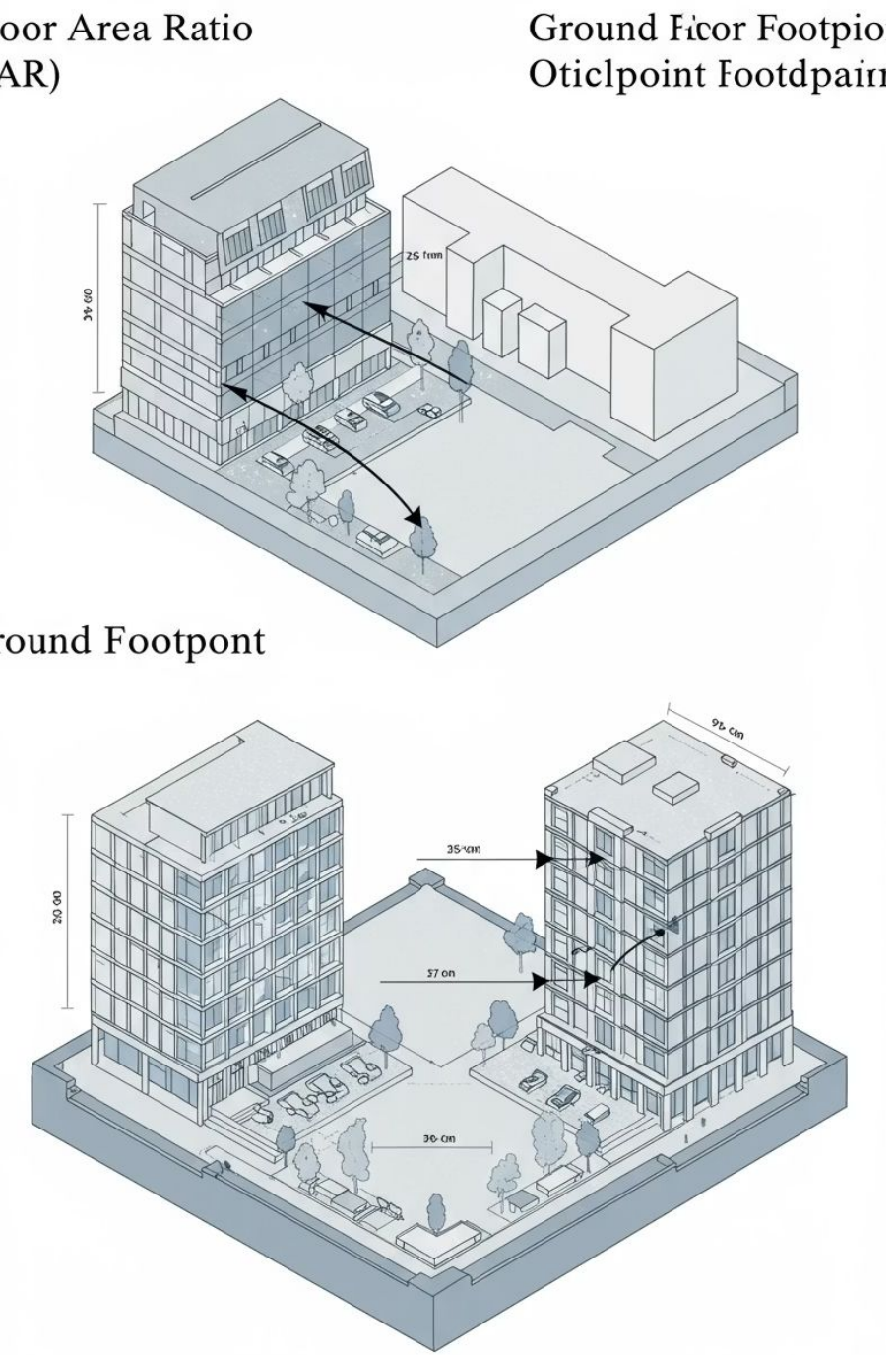
Zone urbaine

Seuil relevé pour les extensions en zone couverte par un PLU.

150 m²

Architecte

Surface totale nécessitant le recours obligatoire à un architecte.



Surface de Plancher vs Emprise au Sol

Critère	Surface de plancher	Emprise au sol
Définition	Somme des surfaces de tous les niveaux, hauteur > 1,80 m	Projection verticale du volume sur le sol
Calcul	Nu intérieur des murs	Inclut l'épaisseur des murs extérieurs
Étages	Tous les niveaux comptabilisés	Seule la base au sol est considérée
Exclusions	Combles non aménagés, espaces < 1,80 m	Débords sans poteaux

Calcul de la Surface de Plancher

Mesurer

Prendre les dimensions intérieures de chaque niveau.

Soustraire

Retirer les surfaces avec hauteur < 1,80 m et trémies.

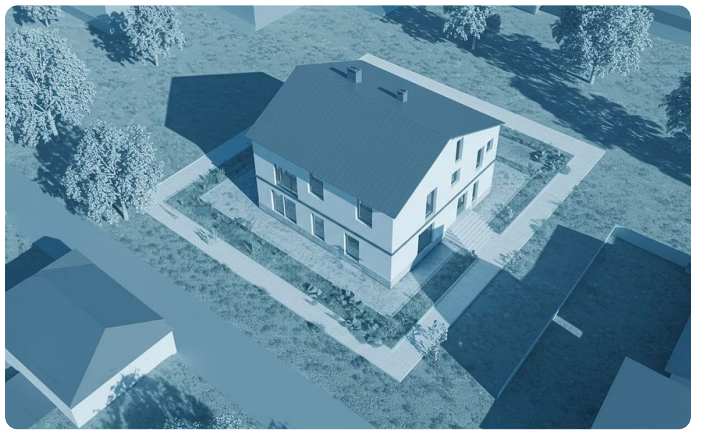
Exclure

Ne pas compter les espaces de stationnement et techniques.

Additionner

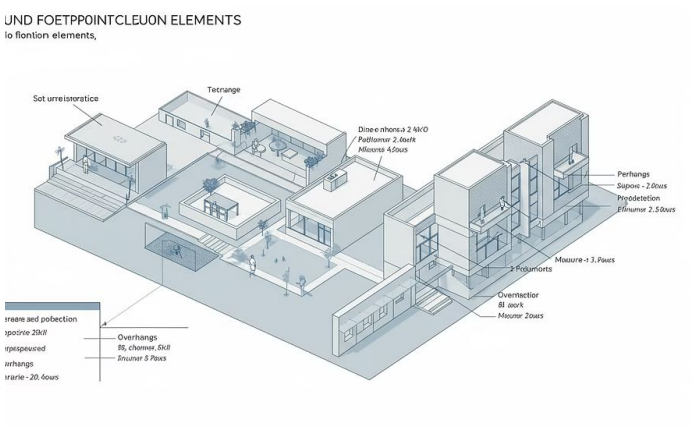
Sommer les surfaces de tous les niveaux après déductions.

Calcul de l'Emprise au Sol



Projection Verticale

L'emprise au sol correspond à la projection du bâtiment vue du ciel, incluant tous les débords soutenus.



Éléments à Inclure

Terrasses de plain-pied, débords de toiture sur poteaux et balcons doivent être comptabilisés.



Méthode de Mesure

On mesure le contour extérieur de la construction au niveau du sol, supports compris.



Affichage et Validité du Permis

Affichage obligatoire

Un panneau visible depuis l'espace public doit être installé sur le terrain. Il mentionne les caractéristiques essentielles du projet.

Période d'affichage

L'affichage doit être maintenu pendant toute la durée des travaux et au minimum pendant deux mois. Cette période permet les recours.

Validité du permis

Le permis est valable trois ans. Il peut être prolongé deux fois un an sur demande préalable à son expiration.

Contrôle de conformité

Une fois les travaux terminés, une déclaration attestant l'achèvement doit être déposée en mairie.

Recours Possibles

Recours gracieux

Demande de révision adressée à l'autorité décisionnaire.

Recours des tiers

Contestation par les voisins ou associations agréées.

Recours contentieux

Action devant le tribunal administratif.

Secteurs Protégés : Cas Particuliers

Monuments Historiques

Dans un périmètre de 500m autour d'un monument historique, l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France est requis.

Sites Naturels

En site classé, une autorisation spéciale du ministre chargé des sites est nécessaire en plus du permis.

Secteurs Sauvegardés

Les règles sont plus strictes concernant l'aspect extérieur et les matériaux utilisés.

Zones Littorales

La loi Littoral impose des restrictions supplémentaires pour préserver les côtes.